

0000044-83.2017.8.26.0564
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Edegar de Sousa Castro
Comarca: São Bernardo do Campo
Foro: Foro de São Bernardo do Campo
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

Vítima:

ANGELO KISSELOFF LOPES RUBINHO, Brasileiro, Solteiro, RG 46373383, pai Jose Lopes Rubinho Filho, mãe Enita Diniz Ramos, Nascido/Nascida 17/04/1990, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II - Av Nações Unidas, 1501, Vila Leopoldina - CEP 53100-00, São Paulo - SP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza - CEP 09606-000, Fone: 11 2845-9588/95, São Bernardo do Campo-SP - E-mail: saobernardo3cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA DE EXTINÇÃO - OFÍCIO

Processo nº:

0000044-83.2017.8.26.0564 - controle nº 2017/000020

Inquérito Policial nº:

101/2017

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

Vítima:

ANGELO KISSELOFF LOPES RUBINHO, Brasileiro, Solteiro, RG 46373383, pai Jose Lopes Rubinho Filho, mãe Enita Diniz Ramos, Nascido/Nascida 17/04/1990, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II - Av Nações Unidas, 1501, Vila Leopoldina - CEP 53100-00, São Paulo - SP, 11 3645 0113. Endereço: Rua Maringa, 39, Pauliceia, CEP 09687-020, São Bernardo do Campo - SP

Qualificação Completa da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Vistos.

ÂNGELO KISSELOFF LOPES RUBINHO foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 05 de janeiro de 2017.

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2017 (fls.101/102).

É o breve relatório.

DECIDO.

O caso é de extinção da punibilidade do(a)(s) autor(a)(e)(s) do(s) fato(s).

O crime em questão prevê, como pena mínima, um ano de reclusão.

Dessa forma, se houver condenação in casu, dificilmente a pena será superior a dois anos, pois o prejuízo sofrido pela empresa-vítima não é elevado e os antecedentes do réu (fls. 255/261) não chegariam a dobrar a pena.

E, em tal hipótese, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição dar-se-ia em quatro anos.

Destarte, fixada a prescrição nesse patamar, vê-se que tal lapso temporal já decorreu entre a data do recebimento da denúncia e o momento em que os autos foram remetidos à conclusão para a presente decisão.

Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da chamada “prescrição penal antecipada ou virtual”.

É bem verdade que há aqueles a proclamar a impossibilidade de tal medida (RT 697/337, 701/362, 716/492, v.g.).

Contudo, respeitado tal entendimento, não se pode perder de vista que, no processo penal, também se deve observar o interesse processual, este consistente na utilidade do provimento jurisdicional.

E, no presente caso, eventual condenação restará inócua, já que será atingida pela prescrição.

Destarte, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, deve-se reconhecer a prescrição.

Na realidade, no presente momento processual, não há sentido em admitir-se o prosseguimento da persecução penal, já que o poder de punir, se houver condenação, fatalmente se encontrará extinto.

Assim, para evitar-se desgaste do prestígio da Justiça Pública e do Poder Judiciário, bem como a fim de obviar-se o desnecessário dispêndio de recursos estatais, já tão escassos, a melhor solução é o reconhecimento antecipado da prescrição.

A respeito, confira-se a jurisprudência:

“De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal.

(...)

O processo penal, por exigências processuais, sob imperativo de princípios constitucionais, mostra-se jornada árdua, envolvendo um complexo trabalho do magistrado, do Ministério Público, da defesa, dos funcionários, numa atividade de tal porte que não se justifica sem um objetivo: dar resposta jurisdicional à pretensão punitiva estatal, sob a feição final da coisa julgada.

Estando fora de perspectiva tal resultado, eis que a prescrição acenada irá desintegrar a própria ação penal, porque aponta, em face da pena a ser concretizada, (...) que a pretensão punitiva estatal não podia ter sido intentada, não se vislumbra interesse de agir, hic et nunc.

O exame do interesse de agir, no caso, leva à recomendação do não dispêndio de recursos numa ação penal fadada ao destino descrito, aliviando-se o Poder Judiciário da carga de um processo com prognóstico visível de resultado estéril, anódino” (RT 669/315).

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

“No exame de interesse de agir não se pode arredar a verificação da utilidade do provimento jurisdicional.

Se inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir.

A máquina estatal, a movimentada pelo autor da ação, busca atingir um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata.

O mundo do Direito não pode posturar-se em tom fenomênico inteiramente dissociado do mundo concreto.

A vinculação entre o fato da vida e o mundo do Direito, na esfera processual penal, é indicada, desde logo, pelo princípio da consubstanciação, que exige, no oferecimento da denúncia, a apuração do fato e autoria imputada, através de inquérito policial ou de documentos.

Mantida a interligação entre os fatos e o mundo jurídico, verifica-se, na temática debatida, que não se pode abstrair o resultado concreto de eventual condenação, no exame do interesse de agir.

Não há interesse de agir se a pena em perspectiva, uma vez concretizada, leva ao reconhecimento da prescrição da ação penal” (RT 668/289).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANGELO KISSELOFF LOPES RUBINHO, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inexistindo pedido de restituição e decorridos noventa dias da data do decurso de prazo contra a decisão final do presente feito, encaminhe(m)-se o(s) eventual(is) bem(ns) apreendido(s) à destruição ou a leilão (artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal, c.c artigo 516 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo).

Por outro lado, como a presente sentença não causou qualquer gravame à(ao)(s) ré(u)(s), desnecessário intimá-lo(a)(s) do ora decidido, bastando tal medida recair na Defesa técnica, se existente, o que ora fica determinado.

Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

SBCampo, 24 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
FOL/ESC

Ao Ilmo(a) Sr(a)
DELEGADO(A) DE POLÍCIA DA
1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo